

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3492/2537

นางสาว นุช อ้อย ทิพย์
นาง หอม วรรณ เลิศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ได้ทำนิติกรรมขายฝากที่ดินพิพาทโดยการฉ้อฉล และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วย เจตนาเป็นเจ้าของจนได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้ว ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเมื่อคดีนี้ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาท กันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิ ให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาไม่ รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 325 จำเลยทั้งสามอาศัยอยู่ใน ที่ดิน โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสามออกไปจากที่ดินพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง แต่ จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสามพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินตาม โฉนดเลขที่ 325

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ครอบครองที่ดินมานานเกินกว่า 30 ปี โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของจำเลยที่ 1 ได้แบ่งที่ดินให้จำเลยที่ 2 เนื้อที่ 2 งาน

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ได้ครอบครองที่ดินในโฉนดที่ดินพิพาทเนื้อที่ประมาณ 2 งาน จากจำเลยที่ 1 เป็นเวลาประมาณ 17 ปี โดยเจตนาเป็นเจ้าของจนได้กรรมสิทธิ์

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ได้ที่ดิน 1 ไร่เศษ จากนายแหม บิดามาประมาณ 50 ปีแล้ว โดยเจตนาเป็นเจ้าของและเปิดเผย

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นางป้อม ผันอักษร จำเลยที่ 3 ถึงแก่กรรม นางจอม ศรีเมฆ ทายาทของนางป้อม ผันอักษร จำเลยที่ 3 ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามและบริวารขนย้ายและรื้อถอนทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 325

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ได้ทำนิติกรรมขายฝากที่ดินพิพาทโดยการฉ้อฉล และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้ว ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงแต่คดีนี้ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุน

ทรัพย์สินที่ดินที่พิพาทกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในชั้นฎีกาไม่เกินสอง
แสนบาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 มา
เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 2

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>